

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

*Quyền sử dụng đất các thửa đất ở tại nông thôn thuộc Dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đợt 2)
(Phiên đấu giá 09h30' ngày 24/04/2025)*

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục đấu giá, phương thức đấu giá, quyền và trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và các đối tượng tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất các thửa đất ở tại nông thôn thuộc Dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đợt 2).

Điều 2. Giải thích các thuật ngữ

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật và có nhu cầu sử dụng đất, không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2015 thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai 2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các đối tượng được tham gia và không được tham gia phiên đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024. (Sau đây gọi là **Người tham gia đấu giá**).

2. Giá khởi điểm: Là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá và theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá của UBND tỉnh Yên Bái.

3. Giá trả hợp lệ: Là giá do người tham gia đấu giá trả giá cho **01 thửa đất** được ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc lớn hơn giá khởi điểm.

4. Giá trúng đấu giá: Là giá trả hợp lệ và giá trả cao nhất so với giá khởi điểm.

5. Khoản tiền đặt trước: Là khoản tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp, khoản tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, cụ thể là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá (được quy định cụ thể tại Điều 3 Quy chế này).

6. Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là VND).

7. Thửa đất: Là một phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ, nằm trong khu đất để giao trực tiếp cho người trúng đấu giá.

8. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Giới thiệu quy mô, vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, phí mua hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với các thửa đất.

1. Giới thiệu quy mô, vị trí khu đất đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất các thửa đất ở tại nông thôn thuộc Dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đợt 2).
- Vị trí các thửa đất: Vị trí 1, Đoạn tiếp theo đến trạm vật tư nông nghiệp. Mã đoạn 1.3.
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Loại đất: Đất ở tại nông thôn.
- Tổng diện tích đấu giá: 748,3 m².
- Mặt bằng thửa đất: Đã có mặt bằng
- Hạ tầng kỹ thuật: Đã có hạ tầng kỹ thuật. (Có sơ đồ khu đất kèm theo)
- Tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: Không
- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài

2. Diện tích các thửa đất, giá khởi điểm và tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND huyện Yên Bình, cụ thể như sau:

STT	Mảnh đo đạc chính lý BĐDC	Số Thửa	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm thửa đất (đồng/thửa)	Tiền đặt trước (đồng)	Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ)
	Vị trí 1, đường Vĩnh Kiên - Yên Thế. Mã Đoạn 1.3. Đoạn tiếp theo đến trạm vật tư nông nghiệp					
1	39-2025	218	100,0	288.600.000	57.720.000	100.000
2	39-2025	219	100,0	288.600.000	57.720.000	100.000
3	39-2025	220	100,0	288.600.000	57.720.000	100.000
4	39-2025	221	100,0	288.600.000	57.720.000	100.000
5	39-2025	222	100,0	288.600.000	57.720.000	100.000
6	39-2025	223	120,0	346.320.000	69.264.000	100.000
7	39-2025	224	128,3	370.273.800	74.054.760	100.000
	Tổng		748,3	2.159.593.800	431.918.760	

Tổng giá trị tài sản các thửa đất là **2.159.593.800 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, tám trăm đồng)

Giá khởi điểm nêu trên là giá chưa bao gồm thuế, phí có liên quan. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí liên quan tới việc chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Đối tượng điều kiện tham gia đấu giá:

1. Đối tượng: là hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 119 của Luật Đất đai năm 2024 có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở.

Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Đối với mỗi thửa đất đấu giá: Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ gia đình).

3. Những trường hợp sau đây không được tham gia đấu giá theo quy định hiện hành gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (Hồ sơ do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng – chi nhánh Yên Bái phát hành).

- Có phiếu đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng – chi nhánh Yên Bái phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính và nộp đủ khoản tiền đặt trước và tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá đất theo quy định.

Điều 5. Quy định về mua hồ sơ tham gia đấu giá

1. Người có nhu cầu tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, giá một bộ hồ sơ đấu giá trên một thửa đất được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá).

2. Hồ sơ được niêm yết tại địa điểm bán hồ sơ (Khách hàng có thể chụp ảnh hoặc nhận bản scan qua Email/Zalo).

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

- Quy chế cuộc đấu giá.

- Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất, thửa đất.

3. Bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm có các tài liệu sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Do Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái phát hành).

- Phiếu trả giá (Do Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái phát hành) kèm phong bì.

- Đơn đăng ký xem thực trạng thửa đất.

- Chỉ dẫn tham gia đấu giá.

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;

Điều 6. Thời gian, địa điểm bán, thu hồ sơ và xem tài sản

1. Thời gian bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá: Từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 17h00' ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)

2. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Mua, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, tại địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái - Số nhà 58 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đối với trường hợp khách hàng ở xa muốn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá có thể liên hệ số điện thoại: 0944.468.386 để được hướng dẫn thực hiện. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ trên.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa thửa đất (xem tài sản):

- Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ 08h00' ngày 08/04/2025 đến 17h00' ngày 09/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái - Số nhà 58 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08h00' ngày 10/04/2025 đến 17h00' ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định) tại thực địa các thửa đất đấu giá – Thôn Làng Lạnh, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điều 7. Đơn vị có tài sản đấu giá, đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSD đất và tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tham gia thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

- Đơn vị được giao tổ chức đấu giá QSD đất: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình.

- Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái.

Điều 8. Khoản tiền đặt trước

1. Khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp cụ thể theo khoản 2 Điều 3 của Quy chế này.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 23h55' ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định), vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái.

+ Số tài khoản: 37110006668686 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Yên Bái.

+ Nội dung chuyển khoản: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá] [số CMND/CCCD] nộp tiền đặt trước [thửa đất số] theo Quy chế số 0204.3

Lưu ý:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước theo số tiền quy định, trong nội dung nộp tiền Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái không chịu trách nhiệm về việc khách hàng nộp thiếu tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định (Có đơn đề nghị nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định). Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp nộp tiền đặt trước thời hạn mà không có đơn đề nghị nộp tiền đặt trước thời hạn.

- Các trường hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái nhận được thông tin "Báo có" vào tài khoản sau 23h55' ngày 21/04/2025 sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

3. Thời gian, cách thức nhận lại khoản tiền đặt trước:

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế, Nội quy cuộc đấu giá này sẽ được hoàn trả khoản tiền đặt trước, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản phải cung cấp thông tin chuyển khoản và tên chủ tài khoản được ghi nhận tại Phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 9. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký:

Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trước khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái tổ chức xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái có thể xem xét và trả lại khoản tiền đặt trước cho người đó trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá.

Không hoàn trả tiền mua hồ sơ trong trường hợp này.

Điều 10. Quyền, trách nhiệm và mức xử phạt đối với người tham gia đấu giá

1. Quyền của người tham gia đấu giá: Người đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước theo quy định thì đủ điều kiện được tham gia đấu giá và có các quyền lợi sau:

a. Được tham dự phiên đấu giá nếu đủ điều kiện (kỳ các giấy tờ, tài liệu liên quan);

b. Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến thửa đất tham gia đấu giá và đi kiểm tra thực địa;

c. Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (buổi công bố giá). Người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật). Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

d. Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế này;

e. Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi

nhánh Yên Bái trước ngày phiên đấu giá được tổ chức;

f. Nếu trúng đấu giá thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi đã nộp đủ số tiền sử dụng đất do trúng đấu giá, lệ phí trước bạ, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

a. Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế phiên đấu giá và Nội quy phòng đấu giá;

b. Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng hồ sơ/thửa đất đăng ký đấu giá theo quy định;

c. Tự tìm hiểu vị trí mặt bằng các thửa đất đã quy hoạch để đấu giá, diện tích, kích thước chiều dài, chiều rộng của các thửa đất qua bản vẽ quy hoạch chi tiết (Có trong bộ hồ sơ đấu giá) và tìm hiểu tại thực địa các khu đất đấu giá.

d. Có mặt đầy đủ, đúng giờ để hoàn thiện các thủ tục trước khi tham gia phiên đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái. Mang theo Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (giấy tờ tùy thân) để làm thủ tục vào phòng đấu giá, ký xác nhận vào danh sách khách hàng tham gia đấu giá và tuân thủ Quy chế và Nội quy cuộc đấu giá.

e. Không được rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét tư cách của người tham gia đấu giá trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. Nếu rút đơn hoặc từ chối tham gia thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Điều 11. Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế về số lượng và được bảo quản theo chế độ “Mật”. Mỗi người đăng ký tham gia đấu giá 01 (một) thửa đất phải mua 01 (một) hồ sơ mời đấu giá. Một người có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất nhưng phải mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

1. Thời gian người tham gia đấu giá nộp hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 03/04/2025 đến 17h00’ ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)

2. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, tại địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái - Số nhà 58 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái trước 17h00’ ngày 21/04/2025. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 21/04/2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

3. Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

b. Phiếu xác nhận xem tài sản Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái).

c. Bản sao có chứng thực hợp lệ (hoặc bản chính để đối chiếu) đối với Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu (*còn thời hạn*) (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).

Trong trường hợp tổ chức/doanh nghiệp/nhà đầu tư tham gia đấu giá thì người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp phải mang thẻ Căn cước công dân/Căn cước (*bản photo có bản chính đối chiếu*) và Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu (*bản chính*)

d. Bản photo Phiếu thu (Giấy nộp tiền/Giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi/) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước (*Khi có yêu cầu*).

e. Bản photo Phiếu thu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về việc mua hồ sơ tham gia đấu giá.

f. Đơn đề nghị nộp tiền đặt trước trước thời hạn (nếu có).

g. Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:

+ Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước của người được ủy quyền (bản photo có bản chính đối chiếu).

Lưu ý:

- Hồ sơ chỉ được nhận khi đầy đủ các loại giấy tờ trên.

- Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để cán bộ nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến đăng ký và mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại các điểm tiếp nhận thông tin người đăng ký tham gia đấu giá, bản hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thì người tham gia đấu giá phải ủy quyền cho người khác thay mặt để đăng ký và mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước của người được ủy quyền.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải ủy quyền cho người khác thay mặt để nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước của người được ủy quyền.

Điều 12. Cách thức trả giá bằng phiếu kín gián tiếp

1. Phiếu trả giá: Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái phát hành và đóng dấu treo, phiếu trả giá không được tẩy xóa, không viết hai/ba màu mực, không viết bằng bút chì/bút đỏ và điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong phiếu trả giá, phiếu trả giá được ký và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá trước khi niêm phong. Khách hàng tự niêm phong/cách thức bảo mật phiếu trả giá và gửi đến Chi nhánh của Công ty tại Yên Bái qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

2. Cách thức ghi giá trả trên phiếu trả giá: Giá khởi điểm là tổng giá trị của thửa đất. Khách hàng trả giá bằng số phải có giá trả ít nhất bằng giá khởi điểm công bố hoặc cao hơn giá khởi điểm công bố. Giá trả bằng chữ là cách đọc của giá trả bằng số, trong trường hợp giá trả bằng chữ và giá

trả bằng số khác nhau (mà việc trả giá bằng số và bằng chữ đều hợp lệ) thì giá trả được tính là giá trả bằng chữ.

3. Cách thức niêm phong phiếu trả giá:

- Cách thức niêm phong phiếu trả giá: Sau khi khách hàng điền đầy đủ thông tin trong phiếu trả giá, ghi giá trả, thừa đất, ký và ghi rõ họ tên. Khách hàng tiến hành cho vào phong bì và tự bảo mật thông tin trả giá của mình, ký vào 4 góc của phong bì, dán niêm phong. Ngoài phong bì được ghi: họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Số thừa đất tham gia đấu giá.

***Thời gian nhận phiếu trả giá:**

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 17h00' ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

- Nộp phiếu trả giá bằng hình thức bưu chính: Từ 08h00' ngày 03/04/2025 đến 17h00' ngày 21/04/2025 (trong giờ hành chính) (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật; ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Địa chỉ nhận phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: Số nhà 58 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lưu ý: Phiếu trả giá nộp bằng hình thức bưu chính phải được gửi tới Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái trước 17h00' ngày 21/04/2025 bằng đường bưu chính. Các trường hợp Phiếu trả giá chuyển tới sau 17h00' ngày 21/04/2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái sẽ không tiếp nhận Phiếu trả giá và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các Phiếu trả giá này; Mỗi phiếu trả giá được niêm phong vào 01 phong bì riêng mà Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái đã bán kèm hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 13. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá và giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Việc xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ và thời gian nộp tiền đặt trước; được thực hiện trong điều kiện bảo mật và được lập thành Biên bản, các thành phần tham dự phải ký tên xác nhận nội dung biên bản và được lưu trữ trong hồ sơ đấu giá. Thông báo công khai danh sách những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – Chi nhánh Yên Bái chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

- Thời gian xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá: 08h00' ngày 22/04/2025.

2. Giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình giám sát thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 14. Thời gian, địa điểm, điều kiện tổ chức phiên đấu giá – buổi công bố giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ 09h30' ngày 24/04/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường chi nhánh Yên Bái - Số nhà 58 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể đăng ký tham gia đấu giá một hoặc nhiều thửa đất trong cùng một nhóm đất nhưng phải mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng hồ sơ và thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

7. Điều kiện tổ chức đấu giá:

- Thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên và phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm.

- Trường hợp số lượng người tham gia đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình sẽ thông báo về việc hoãn mở phiên đấu giá theo dự kiến, có thể thực hiện gia hạn thời gian tổ chức đấu giá hoặc tạm dừng để tổ chức đấu giá vào lần sau theo quy định của pháp luật, những người đã đăng ký đấu giá và đã nộp tiền đặt trước có thể rút tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước hoặc chấp nhận chờ đợi mà không được đưa ra bất kỳ khiếu kiện nào.

- Trường hợp vì lý do khách quan mà không tổ chức được phiên đấu giá, người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá. Không hoàn lại tiền mua hồ sơ đối với người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

Điều 15. Trình tự tổ chức phiên đấu giá, nguyên tắc trả giá

1. Việc mở phiên đấu giá: Được tiến hành sau khi đã xác định được danh sách người đủ điều kiện tham gia đấu giá.

2. Trình tự tổ chức phiên đấu giá:

a) Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Phổ biến Nội quy và đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu khu đất đấu giá, các thửa đất đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm; Phát số cho người tham gia đấu giá; giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá; Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

b) Tiến hành mở hòm phiếu và công bố giá:

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

Sau khi công bố 03 lần giá trả cao nhất thì công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Nguyên tắc giá trả hợp lệ; phiếu trả giá hợp lệ:

- Sau khi mở các phiếu trả giá mà các phiếu trả giá không hợp lệ (giá trả thấp hơn giá khởi điểm

hoặc tẩy xóa) hoặc chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ thì thửa đất có các phiếu này sẽ được công bố không thành.

- Giá trả bằng chữ là cách đọc của giá trả bằng số, trong trường hợp giá trả bằng chữ và giá trả bằng số khác nhau (*mà việc trả giá bằng số và bằng chữ đều hợp lệ*) thì giá trả được tính là giá trả bằng chữ.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia buổi công bố giá đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng đến thời điểm công bố giá không có phiếu trả giá thì coi như người này không tham gia trả giá thì khoản tiền đặt trước của người này được trả lại (do không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024).

- Trường hợp người tham gia buổi công bố giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá của thửa đất (không nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, không nộp khoản tiền đặt trước) nhưng có phiếu trả giá thì phiếu trả giá bị loại và không được xét để công bố giá.

- Trường hợp trả giá dưới giá khởi điểm: Người trả giá thấp hơn giá khởi điểm sẽ được coi là hành vi vi phạm quy chế và sẽ bị truất quyền tham gia trả giá (*người tham gia đấu giá trong trường hợp này vẫn được nhận lại tiền đặt trước do không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024*), phiếu trả giá có giá trả dưới giá khởi điểm sẽ bị coi là phiếu không hợp lệ.

- Trường hợp một người tham gia đấu giá nhưng có từ 02 phiếu trả giá trở lên cho một thửa đất đấu giá thì sẽ xác định thời gian nhận phiếu trả giá đến sớm nhất là phiếu hợp lệ, nếu từ 02 phiếu trả giá đến cùng một thời điểm thì sẽ xác định phiếu trả giá có giá trả cao nhất là phiếu trả giá hợp lệ.

Điều 16. Xác định người trúng đấu giá và tổng số tiền trúng đấu giá phải nộp

1. Xác định người trúng đấu giá: Việc xác định người trúng đấu giá được tiến hành công khai, tại chỗ, ngay sau khi công bố các phiếu trả giá. Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên 2 tiêu chí là có phiếu trả giá hợp lệ (*quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế này*) và giá trả cao nhất so với giá khởi điểm được đấu giá viên công bố trước sự chứng kiến của các cơ quan mời dự và những người tham dự đấu giá. Danh sách Người trúng đấu giá được lập cùng Biên bản đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên, người trúng đấu giá ký xác nhận.

2. Tổng số tiền trúng đấu giá phải nộp: Tổng số tiền sử dụng đất người trúng đấu giá phải nộp được xác định: Tổng Giá trị các thửa đất trúng đấu giá.

Điều 17. Xử lý các trường hợp phát sinh khi công bố kết quả đấu giá (Điều 50, 51 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024).

1. Rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc

đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị tước quyền tham gia phiên đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Tại phiên đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Trong trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối thì quyền sử dụng đất được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người từ chối kết quả trúng đấu giá được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy chế này.

Điều 18: Quyền và trách nhiệm của Người trúng đấu giá

1. Quyền:

- Được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đất đấu giá gồm: Giá khởi điểm, Bản đồ quy hoạch phân thửa, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá, nội quy cuộc đấu giá.
- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai hiện hành.
- Nhận bàn giao đất tại thực địa sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận quyền sử dụng đất 10 theo quy định.
- Được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
- Được quyền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ cho việc sử dụng đất.
- Số tiền trúng đấu giá phải nộp sau khi trừ khoản tiền đặt trước được coi là tiền cọc.

2. Trách nhiệm:

- Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình để cung cấp thông tin cá nhân và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Quản lý các mốc giới thửa đất trúng đấu giá sau khi nhận bàn giao đất trên thực địa.
- Ký Biên bản đấu giá quyền sử dụng đất;
- Nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, theo Quy chế đấu giá và quy định pháp luật có liên quan.
- Chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng, kiến trúc trong quá trình sử dụng đất.
- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của nhà nước trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 19. Vi phạm quy chế đấu giá và hình thức xử lý

1. Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá sơ suất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có trên phiếu trả giá (trừ trường hợp thông tin về giá trả và số thửa đất) thì Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện cho đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý hoàn thiện theo hướng dẫn thì bị coi là phiếu không hợp lệ và không được xét giá.

b) Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá.

c) Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

d) Người tham gia đấu giá tham dự phiên đấu giá nhưng không nộp phiếu trả giá theo quy định *(bao gồm việc không nộp phiếu trả giá hoặc nộp phiếu trả giá muộn khi đã hết thời gian quy định; nộp giấy tài liệu khác mà không phải phiếu trả giá hợp lệ; ...)*.

Nộp đơn đăng ký và các giấy tờ để đăng ký tham gia đấu giá mà nhờ người khác ký xác nhận khi không có giấy ủy quyền hoặc nhờ người khác giả chữ ký vào hồ sơ.

e) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Không chấp hành sự điều hành của Đấu giá viên;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. Người có hành vi vi phạm tại Điều này, Đấu giá viên có thể nhắc nhở hoặc lập ngay biên bản truất quyền tham gia đấu giá dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan liên quan.

Lưu ý: Các hành vi vi phạm bị xem là cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản bao gồm:

+ Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm từ lần thứ hai trở lên.

+ Đến dự phiên đấu giá mà không nộp phiếu trả giá, nộp giấy tờ tài liệu khác mà không phải là phiếu trả giá theo quy định hoặc nộp phiếu trả giá mà không ghi thông tin về giá trả, số thửa đất.

+ Trả sai bước giá mà không đồng ý làm tròn bước giá theo quy định hoặc không đồng ý hoàn thiện phiếu trả giá (theo điểm a khoản 1 Điều này).

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: (Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024)

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình.

Các trường hợp vi phạm khoản 1 và khoản 2 điều này, sẽ lập Biên bản, nhận Quyết định xử lý vi phạm và thực hiện theo xử lý theo quy định.

3.Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người tham gia đấu giá sẽ chịu Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Cản trở hoạt động đấu giá; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

c) Không trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá hoặc không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

d) Thỏa thuận trái pháp luật với cá nhân, tổ chức có liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP;

e) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo khoản 2 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người tham gia đấu giá sẽ chịu Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng đim giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hậu quả pháp lý của các hành vi phạm nêu trên sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy chế đấu giá nêu trên sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, toàn bộ số tiền được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Điều 20. Nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thi:

"a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận

kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;

c) Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản này thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định;

d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”.

Điều 21. Thời hạn, địa điểm giao thừa đất cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: Sau khi người trúng đấu giá nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước theo quy định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình sẽ thông báo cho người trúng đấu giá thời gian bàn giao đất.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại thực địa nơi có thửa đất đấu giá.

CHƯƠNG III

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy vào các mức độ và tính chất của hành vi vi phạm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đấu giá viên có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khác có liên quan.

Điều 23. Nội quy phòng đấu giá

Khách mời tham dự cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá tuân thủ đúng, đầy đủ nội quy tại phòng đấu giá, cụ thể:

- Có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng giờ, đúng ngày quy định theo Giấy mời của Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng- Chi nhánh Yên Bái.

- Những người không phải là Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này, không phải là khách mời (không có Giấy mời) và những người không có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật sẽ không được vào phòng tổ chức đấu giá. Giữ gìn trật tự,

không được trao đổi, thông đồng với nhau; không hút thuốc, gọi điện thoại trong phòng tổ chức cuộc đấu giá; không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá; không được trao đổi giữa những người tham gia đấu giá, nếu phát hiện hành vi gian dối hoặc vi phạm nội quy sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá; không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.

- Tôn trọng các quy định về đấu giá, quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên. Không được chụp hình, ghi âm, ghi hình trong phòng tổ chức cuộc đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ yêu cầu cơ quan công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định của pháp luật và sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng – chi nhánh Yên Bái, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Quy chế đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHÚC HƯNG CHI NHÁNH YÊN BÁI



[Signature]
TRƯỞNG CHI NHÁNH
Mai Thị Thùy Linh